ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JOÃO PESSOA
2ª VARA REGIONAL CÍVEL DE MANGABEIRA

D E C I S Ã O

PROCESSO Nº: 0836473-66.2023.8.15.2001
EXEQUENTE: KARINE COSTA DE CARVALHO MARINHO, V. C. M. C.
EXECUTADO: HAPVIDA - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

A tutela de urgência, ora confirmada por sentença, assim estabeleceu:

> *"Ante o exposto, considerando presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para o fim de determinar que a Promovida custeie o fornecimento do medicamento denominado "Dupixent (Dupilumabe 200mg)", para realização do tratamento, pelo período que for necessário, conforme prescrição médica. Prazo de 72 (setenta e duas) horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo da majoração da astreinte e da responsabilização penal por crime de desobediência".*

Nesse diapasão, considerando que a parte promovente informa que ela própria vem custeando o medicamento, ao ponto de, reiteradamente, solicitar o ressarcimento, de modo a configurar descumprimento da decisão supra, determino:

1- Que proceda o bloqueio via SISBAJUD do valor declinado pela parte promovente, qual seja, R$ 22.057,57 (vinte e dois mil cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), para fins de ressarcimento dos dois meses de tratamento da menor, conforme requerido na petição ID: 92445371 e comprovado via nota fiscal ID: 92445375, acostada aos autos;

2- Ato seguinte, expeça alvará em prol da parte promovente;

3- Intime, **pessoalmente** a parte promovida e por meio de seu advogado, para:

3.1) Esclarecer, no prazo de até 05 dias, o motivo de não está fornecendo a medicação determinada por este Juízo, e, em caso afirmativo, comprovar o cumprimento, sob pena de instauração de procedimento criminal para apurar crime de desobediência e execução das astreintes fixadas em sede de tutela de urgência e confirmada em sentença;

3.2) Doravante, a **partir deste mês de julho e assim sucessivamente, a cada mês, até o último dia útil de cada mês**, cumprir a tutela de urgência, ora confirmada em sentença, sob pena de astreintes que **elevo para o valor diário de R$ 5.0000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em desfavor da empresa ré e, ainda, extração de cópia destes autos para apuração de crime de desobediência em desfavor do representante legal da ré por cada mês de descumprimento em continuidade delitiva, afora outras medidas típicas e/ou atípicas.**

4- Outrossim, havendo apelação da parte promovida, **intime** a parte autora para apresentar **contrarrazões** e, em seguida, remeta ao segundo grau para regular processamento e julgamento.

**CUMPRA COM URGÊNCIA.**

Ascione Alencar Linhares

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: **ASCIONE ALENCAR LINHARES**
**09/07/2024 19:19:41**
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: **93335398**

24070919194159500000008

IMPRIMIR GERAR PDF